



Resolución Directoral N° 001493

Tocache, 10 SEP 2021

Visto el Expediente N° 011994 -2021 presentado por doña Doris Martínez Gámez nueva Promotora de la Institución Educativa Privada "San José" de Santa Lucía, distrito de Santa Lucía, provincia de Tocache, con el que solicita Reconocimiento de Nueva Promotora de la antes mencionada I.E.E Privada.

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 5° del Título I de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, menciona que la libertad de enseñanza es reconocida y garantizada por el Estado. Los padres de familia, o quienes hagan sus veces, tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho a participar en el proceso educativo y a elegir las instituciones en que éstos se educan, de acuerdo con sus convicciones y creencias. **Toda persona natural o jurídica tiene derecho a constituir y conducir centros y programas educativos. El Estado reconoce, ayuda, supervisa y regula la educación privada con respeto a los principios constitucionales y a la presente Ley.** La iniciativa privada contribuye a la ampliación de la cobertura, a la innovación, a la calidad y al financiamiento de los servicios educativos; en concordancia con el artículo 89° del Decreto Supremo N° 011-2012-ED donde se aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044 Ley General de Educación;

Que, de acuerdo con el artículo 2° del Capítulo I de la Ley N° 26549 Ley de los Centros Educativos Privados, menciona que toda persona natural o jurídica tiene el derecho de promover y conducir centros y programas educativos privados. Los centros educativos privados pueden adoptar la organización más adecuada a sus fines, dentro de las normas del derecho común; del mismo modo en el artículo 03° enfatiza que corresponde a la persona natural o jurídica, propietaria de un centro educativo, establecer la línea axiológica que regirá su centro, dentro del respeto a los principios y valores establecidos en la Constitución; la duración, contenido, metodología y sistema pedagógico del plan curricular de cada año o período de estudios; los sistemas de evaluación y control de los estudiantes; la dirección, organización, administración y funciones del centro; los regímenes económico, disciplinario, de





Resolución Directoral N°001493

pensiones y de becas; las relaciones con los padres de familia; sin más limitaciones que las que pudieran establecer las leyes, todo lo cual constará en el Reglamento Interno del centro educativo. Las responsabilidades de Ley por la actividad de los centros y programas educativos las asume la persona natural o jurídica propietaria o titular de los mismos. Al mismo tiempo y de acuerdo al artículo 22 del Sub Capítulo II del Capítulo I del Decreto Supremo N° 005-2021-MINEDU, enfatiza que la Comunicación de la transferencia de derechos de propietario/a o promotor/a, es obligación de la Institución Educativa Privada comunicar a la UGEL de su jurisdicción, la transferencia de derechos de propietario/a o promotor/a. Esta comunicación permite al nuevo propietario/a o promotor/a ejercer los derechos y responsabilidades propias de su condición como tal ante el Ministerio de Educación, las DRE y UGEL. Al mismo tiempo establece los requisitos a presentarse para el nuevo reconocimiento;

Que, de acuerdo a la Solicitud presentada por doña Doris Martinez Gamez Promotora de la Institución Educativa "San José" de Santa Lucia, distrito del mismo nombre, provincia de Tocache; con los requisitos mínimos exigidos por las normas vigentes, con el Memorando N°108-2021-GRSM/DRE-UGELT/D el Director Autoriza la proyección de la resolución de nuevo promotor de la I.E.Privada "San José" de Santa Lucia, distrito del mismo nombre, provincia de Tocache

De conformidad con la Ley N° 28044 Ley General de Educación; Ley N° 26549 Ley de los Centros Educativos Privados y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2021-MINEDU;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – RECONOCER,
en vías de regularización, a partir del 23.02.2018, como Promotor de la Institución Educativa Privada "San José", del Nivel de Educación Inicial y Primaria ubicada en el Jr. Los Jazmines s/n de Santa Lucia, distrito del mismo nombre, provincia de Tocache, a doña Doris Martinez Gamez, identificada con DNI N° 00978599.





San Martín

GOBIERNO REGIONAL
¡El pueblo está primero!

Resolución Directoral N° 001493

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, que el Especialista de Estadística de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, realice el suceso correspondiente ante el Ministerio de Educación para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo primero y segundo de la presente Resolución Directoral.

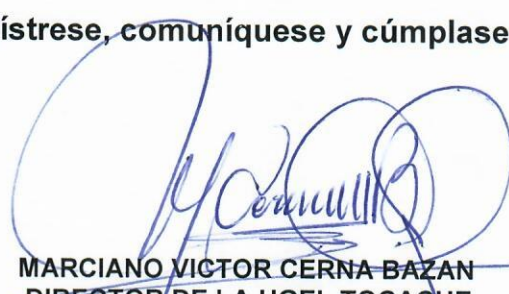


ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR, a los administrados inmersos en la presente Resolución en la forma establecida por Ley.



Regístrese, comuníquese y cúmplase




MARCIANO VICTOR CERNA BAZAN
DIRECTOR DE LA UGEL TOCACHE

MVCB/DPSII
MPV/DSA
MBP/Rac.